

Поставка оборудования подрядчиком для бюджетных объектов: целевой аванс или предоплата

Тема поставки оборудования подрядчиком сложна и многогранна для рассмотрения. Отдельные вопросы, касающиеся этой темы, были рассмотрены в журналах «Строительство: экономика, учет, право» № 3, 2024, с. 28; № 7, 2024, с. 16; № 8, 2025, с. 4.

В настоящей статье рассмотрим два установленных законодательством метода авансирования подрядчика для приобретения оборудования.

Основным нормативным документом, регулирующим отношения заказчика и подрядчика при строительстве объектов, являются Правила заключения и исполнении договоров строительного подряда, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (далее – Правила).

В настоящее время действуют две редакции этого документа:

- Правила в редакции до принятия постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.05.2025 № 266 (далее – Правила № 1450). Этот документ применяется по объектам, процедуры закупок по которым начаты до 06.06.2025;
- Правила в редакции после принятия постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.05.2025 № 266 (далее – Правила № 1450/266). Этот документ применяется по объектам, процедуры закупок по которым начаты с 06.06.2025.

В отношении предоставления подрядчику целевых авансов для приобретения оборудования нормы Правил № 1450 и Правил № 1450/266 существенно не отличаются и предусматривают следующее.

В договоре строительного подряда может предусматриваться выплата подрядчику целевых авансов на приобретение оборудования. Перечень оборудования, на приобретение которого для объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета, могут быть предоставлены целевые авансы, установлен в приложении к Правилам № 1450 и Правилам № 1450/266.



Важно учитывать, что для целей Правил к средствам бюджета относятся средства республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов (пункт 15 Правил № 1450 и пункт 10 Правил № 1450/266).

На практике часто между заказчиком и подрядчиком или между заказчиком и финансирующим органом возникают споры относительно того, включено ли в перечень конкретное оборудование. Разъяснения по этому вопросу дает Минстройархитектуры в рамках своей компетенции по разъяснению Правил, предоставленной подпунктом 1-1 Правил.

В соответствии с Правилами целевые авансы на оборудование предоставляются подрядчику на четыре месяца. За этот срок подрядчик должен приобрести оборудование и выполнить работы по его монтажу (пункт 58 Правил № 1450 и пункт 50 Правил № 1450/266).



Индивидуальными нормативными документами, принимаемыми в отношении отдельных объектов строительства, срок отработки целевых авансов на оборудование может быть продлен.

Пунктом 50 Правил № 1450/266 установлено, что при срыве сроков выполнения работ по монтажу оборудования по вине подрядчика целевой аванс на оборудование зачитывается в счет оплаты выполненных работ за тот расчетный период, в котором согласно графику строительства должны были быть выполнены работы по монтажу оборудования. При этом никакие штрафные санкции к подрядчику не предъявляются.

Правилами № 1450 порядок действий подрядчика в случае неотработки целевого аванса на оборудование в течение четырех

месяцев не был определен. Вместе с тем Минстройархитектуры, исходя из нормы пункта 58 Правил № 1450, которая говорит о том, что целевые авансы должны быть отработаны в течение четырех месяцев, разъясняет, что целевой аванс на оборудование зачитывается в счет оплаты выполненных работ за тот расчетный период, в котором согласно графику строительства должны были быть выполнены работы по монтажу оборудования. При этом никакие штрафные санкции к подрядчику не предъявляются.

Этот подход и закреплён в Правилах № 1450/266.

Если в четвертом месяце пользования денежными средствами в виде целевого аванса на оборудование эти средства не зачтены в счет оплаты выполненных работ, то наступает незаконное пользование бюджетными средствами. Ответственность за это установлена пунктом 2 статьи 138 Бюджетного кодекса – взыскание в бесспорном порядке в доход соответствующего бюджета полученных бюджетных средств с начислением процентов в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка на дату взыскания за каждый день с даты такого использования по дату возмещения (взыскания).

ПРИМЕР

05.01.2026 подрядчику перечислен целевой аванс на приобретение оборудования в размере 100 тыс. руб. Четыре месяца для исполнения обязательства истекают в апреле. Подрядчиком по своей вине нарушен график строительства. Вместо апреля, работы по монтажу оборудования выполнены в мае. Накладная на передачу оборудования оформлена подрядчиком 31.05.2026.

Вариант 1. Акты выполненных работ за апрель подписаны заказчиком 08.04.2026. В счет оплаты работ, выполненных в апреле, сумма целевого аванса зачтена. Санкции к подрядчику не применяются.

Вариант 2. В счет оплаты работ, выполненных в апреле, сумма целевого аванса не зачтена. Зачет произведен по справке формы С-3а за май. Акты выполненных работ подписаны заказчиком 08.05.2026.

Период незаконного пользования средствами целевого аванса с 08.04.2026 по 08.05.2026 составляет 31 день.

Проценты за пользование бюджетными средствами будут исчислены в размере 839,58 руб. ($100 \text{ тыс. руб.} \times 9,75 \% / 360 \text{ дней} \times 31 \text{ день}$).

Альтернативный метод обеспечения подрядчика финансовыми ресурсами для приобретения оборудования предусмотрен Инструкцией о порядке оплаты бюджетных обязательств, принятых получателями бюджетных средств и получателями средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, утвержденной постановлением Минфина от 29.06.2000 № 66 (далее – Инструкция № 66).

Абзацем седьмым подпункта 15-1 пункта 15 Инструкции № 66 установлено, что предварительная оплата (перечисление аванса) допускается в размере 100 % (либо менее) суммы обязательств при приобретении оборудования для объекта строительства (за исключением объектов текущего ремонта) в случае, когда поставщик обязуется осуществить поставку в течение 120 календарных дней со дня зачисления бюджетных средств на его текущий (расчетный) банковский счет, если иное не установлено законодательством.

На первый взгляд, нормы Инструкции № 66 аналогичны нормам Правил:

- и в том, и в другом случае денежные средства предоставляются подрядчику на максимальный срок – 4 месяца (120 дней). Этот фактор (возможный срок пользования денежными средствами) для подрядчика является определяющим;

- и в том, и в другом случае с экономической точки зрения речь идет о предварительной оплате (перечислении аванса).

Кроме того, важно отметить, что в соответствии с Инструкцией № 66, в отличие от норм Правил, возможность получения подрядчиком предварительной оплаты (перечисление аванса) не зависит от вида и наименования приобретаемого подрядчиком оборудования. Этот фактор для подрядчика также является определяющим.

Все изложенное выше делает нормы Инструкции № 66 весьма привлекательными для подрядчика.

Однако Инструкцией № 66 прямо определено, что в случае, когда подрядчик – поставщик оборудования получает предвари-

тельную оплату, он обязан осуществить поставку оборудования в течение 120 дней. Что понимается под поставкой оборудования для целей Инструкции № 66 (передача заказчику оборудования не в смонтированном виде или передача смонтированного оборудования), документом не определено.

Поэтому по общим правилам факт поставки товара подтверждается подписанием заказчиком товаросопроводительных документов (товарной или товарно-транспортной накладной). При каких условиях заказчик подпишет подрядчику эти документы, необходимо определить договором или дополнительным соглашением к нему.

Если заказчик в течение 120 дней примет у подрядчика несмонтированное оборудование, то потом должен будет оформить операцию по передаче этого оборудования подрядчику в монтаж. При этом ответственность за некие несоответствия поставленного оборудования проектной документации или иным параметрам формально ляжет на заказчика.

Если заказчик в течение 120 дней не оформит со своей стороны документы о приемке поставленного и смонтированного подрядчиком оборудования, то для подрядчика наступает ответственность, определенная Указом Президента Республики Беларусь от 02.12.2021 № 462 «Об особенностях осуществления расчетов» (далее – Указ № 462).

Подпунктом 2.3 пункта 2 Указа № 462 установлено, что юридические лица, получившие за счет средств бюджетов предварительную оплату и не исполнившие или ненадлежаще исполнившие обязательство по поставке, уплачивают покупателю (заказчику) за каждый просроченный день, включая день исполнения обязательств, пени с зачислением их в доход соответствующего бюджета.

Размер пени при поставке товара определяется от суммы неисполненной части обязательств по поставке товара (продукции) исходя из процентной ставки, равной 1/360 ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день исполнения обязательств, увеличенной в 25 раз.

Таким образом, если в течение 120 дней с момента получения предварительной оплаты накладная на передачу оборудования от подрядчика заказчику не оформлена, то имеет место неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства с уплатой пени.



Важно учесть, что Указ № 462 не освобождает подрядчика от уплаты пени в случае, когда поставка не осуществлена в установленный срок не по вине подрядчика.

ПРИМЕР

05.01.2026 подрядчику перечислена предварительная оплата на приобретение оборудования в размере 100 тыс. руб. 120 дней для исполнения обязательства истекает 04.05.2026. Накладная на передачу оборудования оформлена подрядчиком 20.05.2026.

Исполнение обязательств просрочено на 16 дней. Пеня будет исчислена в размере 10 833 руб. (100 тыс. руб. $\times$ 9,75 % / 360 $\times$ 25 $\times$ 16 дней).

ВЫВОД. В отношении оборудования, которое не включено в перечень, установленный в приложении к Правилам, подрядчик может получить предварительную оплату. При несогласии заказчика подписать накладную, оформленную подрядчиком в течение 120 дней с момента получения предварительной оплаты, подрядчик уплачивает пеню.

В отношении оборудования, которое включено в перечень, установленный в приложении к Правилам, подрядчик должен получать целевой аванс. При срыве сроков выполнения работ по монтажу оборудования по вине подрядчика сумма целевого аванса в четвертом месяце зачитывается в счет оплаты выполненных работ без начисления санкций.

Татьяна Коковкина,
научный сотрудник ОАО «НИИ Стройэкономика», аудитор